DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 e 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445

Istanza applicazione dell'aliquota IVA ridotta per fornitura di energia elettrica

Spett.le Duferco Energia S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4 - 16126 Genova (GE)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Il _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

in qualità di* _____

Denominazione _____

Forma giuridica** _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede Legale in Via/Piazza _____ n°_____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Registro Imprese della CCIAA di _____

Sezione _____ Numero R.E.A. _____ Codice Attività*** _____

Telefono _____ Fax _____

Email _____ PEC _____

**ad esempio: rappresentante legale, negoziale, procuratore, amministratore di condominio, etc.*
***ad esempio: impresa individuale, condominio, etc.*
****occorre far riferimento al certificato di attribuzione del numero di Partita IVA oppure alla visura camerale*

in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica per i punti di prelievo riepilogati nell'allegato 3

CONSAPEVOLE

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni edichiarazioni mendaci manleva e tiene sin d'ora indenne Duferco Energia S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere e/o danno subito dalla stessa a seguito di contestazioni mosse dall'Amministrazione Finanziaria a causa della non veridicità e/o completezza di quanto indicato nella presente dichiarazione e, comunque, derivanti da variazioni, che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, comportanti la decadenza e/o la revoca dell'agevolazione richiesta;
- che la disciplina e l'aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica è contenuta nel D.P.R. 633/1972 esuccessive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, nell'articolo 16 e che, ai fini della presente dichiarazione,occorre far riferimento al n. 103) della Tabella A, parte III, allegata allo stesso D.P.R. 633/1972;
- che la modifica dell'attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica o, comunque, ogni variazione delle informazionidichiarate nella presente istanza possono comportare una diversa applicazione dell'IVA, ivi compresa la decadenzadal diritto all'aliquota agevolata e si impegna, quindi, a comunicare tempestivamente a Duferco Energia S.p.A. ognimodifica intervenuta;
- che le seguenti dichiarazioni e la relativa istanza, rese esclusivamente ai fini dell'applicazione del regime IVAagevolato del 10%, devono ritenersi valide fino a quando non verranno espressamente revocate tramitecomunicazione scritta da far pervenire a Duferco Energia S.p.A.

DICHIARA

barrare la/e casella/e di interesse

1. ☐ che il Soggetto qui rappresentato esercita una delle attività di impresa indicate al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni e che l'energia elettrica è utilizzata esclusivamente nell'esercizio di tali attività (ovvero esercizio di impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica, editoriale e simili), facendo riferimento, per le imprese estrattive e manifatturiere, ai gruppi dal IV al XV del D.M. 31.12.1988 mentre per le attività economiche non rientranti in tali gruppi del D.M. 31.12.1988 alla classificazione ATECO. Nel caso in cui siano esercitate differenti attività, con specifici codici ATECO, si dichiara che l'utilizzo dell'energia elettrica è finalizzato esclusivamente all'esercizio delle attività di impresa per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata;
2. ☐ che il Soggetto qui rappresentato è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice civile (Imprenditore agricolo) e che l'energia elettrica viene utilizzata esclusivamente nell'esercizio dell'impresa agricola, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972;
3. ☐ che il Soggetto qui rappresentato è in possesso dei requisiti normativi previsti per i consorzi di bonifica e di irrigazione e che l'energia elettrica è utilizzata esclusivamente per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972;
4. ☐ che il Soggetto qui rappresentato utilizza l'energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di abitazioni private a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, rientranti nella seguente tipologia (Cfr. Circolare Ministero delle Finanze n. 82/E del 7 aprile 1999):

barrare la/e casella/e di interesse

- ☐ convento
- ☐ orfanotrofio
- ☐ brefotrofio
- ☐ caserma
- ☐ carcere
- ☐ condominio
- ☐ casa di riposo

- che utilizza l'energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici. Nelcaso in cui il Soggetto qui rappresentato sia un condominio, lo stesso risulta composto esclusivamente da unitàimmobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per ilconsumo finale. Al contrario, se il condominio è composto anche da unità immobiliari destinate allo svolgimento,anche ad uso promiscuo, ad esempio, di attività commerciali e/o professionali (e.g. negozi, uffici, studiprofessionali, etc.), le stesse risultano totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comunedel Condominio (e.g. né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.);
- che non utilizza tale energia elettrica, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa o per effettuareprestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini IVA (anche se in regime di esenzione);
- che non utilizza tale energia elettrica, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelleresidenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;
- che, in caso di utilizzo promiscuo dell'energia elettrica (ovvero in parte ad uso domestico ed in parte ad altriusi), dispone di distinti contatori con i quali contabilizzare separatamente la fornitura di energia

elettrica ad usodomestico;
- che non utilizza tale energia elettrica, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratoriubicati al di fuori dello stesso complesso.

5. che il Soggetto qui rappresentato opera, ed utilizza l'energia elettrica, in qualità di grossista così come definito nell'art. 2 del D.Lgs. 79/99.

CHIEDE

che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto stipulato con Duferco Energia S.p.A. sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Dichiara, inoltre, che la documentazione allegata in copia alla presente è conforme all'originale ai sensi dell'articolo n. 19 del D.P.R. 445/2000.
Allegati:

1. Copia del documento di identità del dichiarante
2. Copia del certificato della camera di commercio con l'indicazione del rappresentante legale
3. Punti di prelievo per i quali è richiesta l'applicazione dell'IVA ridotta al 10%
4. Altro (specificare) _____

LUOGO E DATA _____ TIMBRO e FIRMA _____

ALLEGATO 3: punti di prelievo per i quali è richiesta l'applicazione dell'IVA ridotta al 10%

N.	Indirizzo completo (Via/Piazza, Comune, Provincia)	Codice POD (14 cifre)													
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

LUOGO E DATA _____ TIMBRO e FIRMA _____

RIFERIMENTI | DUFERCO ENERGIA S.P.A.
E-mail: clienti@dufercoenergia.com | serviziocondomini@dufercoenergia.com | terzosettore@dufercoenergia.com
PEC: clienti.dufercoenergia@pec.duferco.it | serviziocondomini@pec.duferco.it | terzosettore@pec.duferco.it
Numero Verde Clienti: 800.93.93.00 Numero Verde Condomini: 800.94.94.22 Numero Verde Terzo Settore: 800.98.00.50